

INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN 2

Cours de techniques cadastrales
Mme SALIK Karima

Rétablissement des bornes

**Ourid Asmaa
Ayad Ibtissam**

Sommaire

01	Introduction	05	Comment se passe le rétablissement de bornes et les méthodes de rétablissement?
02	Pourquoi rétablir les bornes de son terrain ?	06	Vérification et validation des bornes
03	Le rétablissement des bornes est-il obligatoire ou facultatif ?	07	Les documents cadastraux et livrable, Exemple : Attestation de rétablissement des bornes
04	L'évaluation de l'état des bornes existantes	08	Combien coute la mise en place d'une borne?
		09	Conclusion

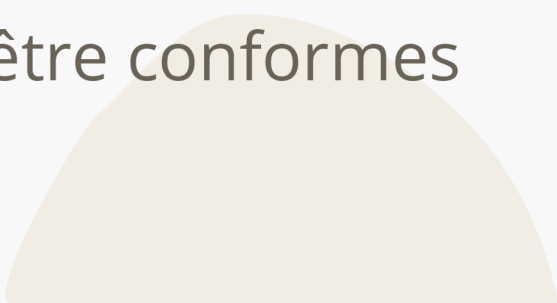
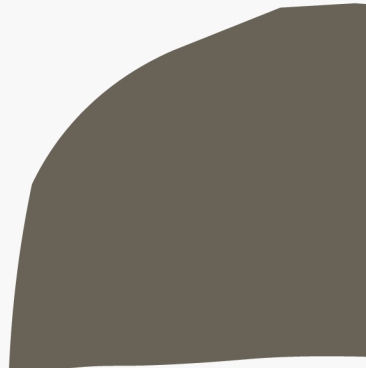


Introduction

Le rétablissement des bornes est une étape importante dans la gestion foncière et immobilière. Cette opération permet de déterminer avec précision les limites d'une propriété et de garantir la sécurité juridique du propriétaire. En effet, le non-respect des limites foncières peut entraîner des conflits entre voisins, des litiges de propriété et des coûts élevés pour résoudre ces problèmes.

Le rétablissement des bornes peut nécessiter une opération topographique pour mesurer les distances et les angles entre les bornes et les points de repère qui les définissent. Des outils tels que des GPS, des tachéomètres et des niveaux peuvent être utilisés pour localiser les bornes et les repères avec précision.

Une fois les bornes rétablies, il est important de les évaluer pour s'assurer de leur pérennité et de leur conformité aux normes en vigueur. Les bornes doivent être solides et bien fixées au sol pour résister aux intempéries et aux mouvements du sol. Elles doivent également être conformes aux réglementations en vigueur.



Pourquoi rétablir les bornes de son terrain ?

1-Savoir où s'arrête votre terrain

Si vous possédez un terrain immatriculé, mais que les limites de celui-ci n'est pas claire sur terrain, le rétablissement vous permettra de connaître les limites de votre propriété. La maison que vous construisez ne doit pas empiéter sur le terrain voisin. En effet, si le voisin s'aperçoit que vous empiétez sur son terrain, il peut exiger la démolition de votre construction ou la suppression de votre installation.

2-Savoir où s'arrête le terrain du voisin

Lorsqu'un rétablissement précis n'a pas été effectué, il est difficile de savoir où s'arrête le terrain du voisin. Ce dernier peut alors utiliser involontairement une partie de votre terrain, sans avoir l'intention de vous nuire. Or, votre voisin peut légalement devenir propriétaire de ce morceau de terrain sans réaction de votre part au bout de plusieurs années d'usage ou d'exploitation

Le rétablissement des bornes est-il obligatoire ou facultatif?

Le rétablissement des bornes ne représente pas une obligation. En revanche, si les bornes ont disparu avec le temps ou ont été déplacées, il est obligatoire avant de commencer toute procédure de construction ou d'aménagement. Vous devez replacer chaque borne, selon les plans antérieurs, au même endroit.

NB: L'attestation de rétablissement des bornes est demandé par l'architecte pour commencer toute procédure de construction

L'évaluation de l'état des bornes existantes

Avant de procéder au rétablissement des bornes, il est essentiel de procéder à une évaluation de l'état des bornes existantes. Cette étape permet de déterminer si les bornes sont en bon état et si elles peuvent être utilisées pour le rétablissement des limites foncières.

L'évaluation de l'état des bornes peut être effectuée en utilisant des méthodes et des outils appropriés tels que la recherche de la borne sur le terrain, la mesure de sa position géographique et l'inspection visuelle pour évaluer son état physique.

Les critères de qualité pour les bornes doivent également être pris en compte lors de l'évaluation, tels que la solidité, la stabilité et la visibilité de la borne.

Cette étape est essentielle pour garantir la précision et la fiabilité des travaux de rétablissement des bornes et assurer une gestion foncière efficace

Comment se passe le rétablissement de bornes

Lors d'un rendez-vous préalable avec un Ingénieur Géomètre Topographe, qui peut se faire sur le terrain afin de lui expliquer votre projet, l'Ingénieur Géomètre Topographe vous établit une proposition d'honoraires détaillée comportant l'intégralité de ses prestations.

Après la recherche des documents des données cadastrales (Calcul de contenance, Plan Cadastral, Fonds de dossiers des titres avoisinants, ...) l'Ingénieur Géomètre Topographe pourra fixer une date de mission sur le terrain. Lors de cette mission dont il est louable d'y être présent. Il mettra en place des repères provisoires (piquets) ou définitifs (les bornes), selon vos besoins.

L'Ingénieur Géomètre Topographe dressera une attestation qui vous sera soumise à la fin de sa mission.



Comment se passe le rétablissement de bornes

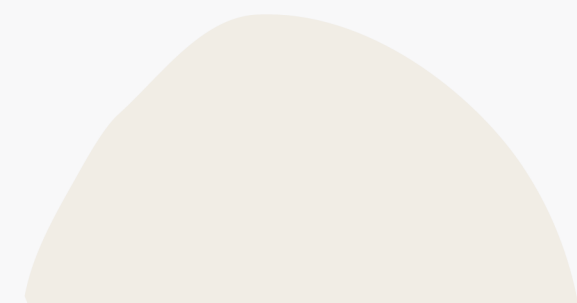
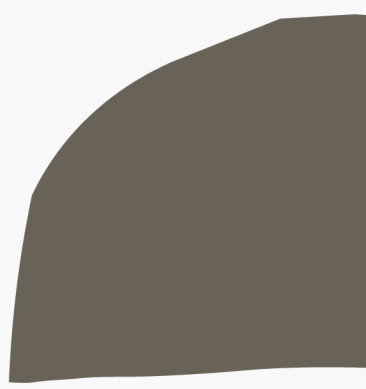
- Phase cadastrale :

- **Pour les lotissements (urbains) on rassemble :**

1. Le croquis de levé et la polygonale du lotissement pour chercher le rattachement.
2. Le calcul de contenance du lot pour savoir la surface.
3. Le plan de la propriété et parfois le plan d'ensemble du lotissement.

- **Pour les bleds (rural) :**

on se base sur le calcul des coordonnées qui contient les éléments de levé et de calcul

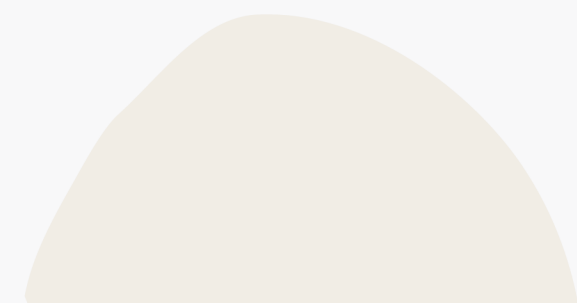
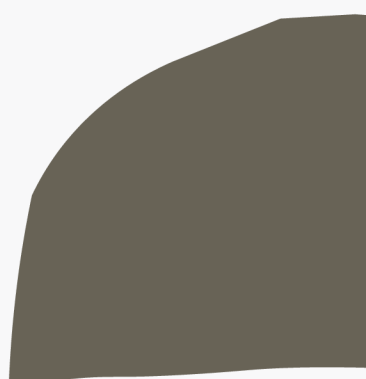




Comment se passe le rétablissement de bornes

- Phase de terrain :

Sur le terrain on essaye, à partir des données de consultation, de chercher la parcelle à rétablir et les stations convenables pour effectuer ce travail. Si on trouve que les visées à partir des stations disponibles vers les bornes se passent, on vérifie leurs stabilités et on calcule le gisement G_t ST/REF et les gisements et les distances depuis les stations vers les bornes et on commence l'implantation. Si on trouve les stations disponibles ne servent pas pour effectuer le rétablissement on essaye par lesquelles d'effectuer un cheminement ou un alignement. Après L'IGT rédige pour le propriétaire un certificat de rétablissement des bornes.

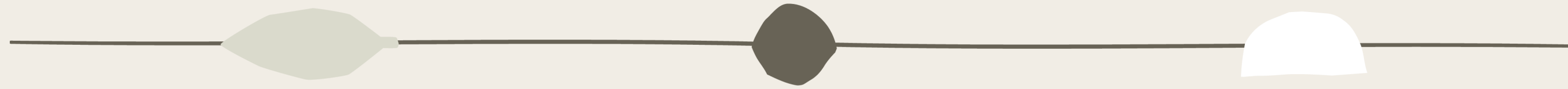


Méthodes de rétablissement:



Une fois que les bornes ont été identifiées et leur emplacement déterminé, il est nécessaire de procéder au rétablissement de ces bornes. Cette étape peut revêtir différentes formes selon l'état des bornes existantes.

- Rétablissement par application directe des éléments du levé initial.
- Rétablissement par application d'éléments calculés.
- Implantation et levé définitif des bornes et limites rétablies.
- Rétablissement au moyen d'un cheminement auxiliaire.



Rétablissement par application directe des éléments du levé initial, Selon l'article.47 (NOTES ET INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX CADASTRAUX, livre bleu):

Lorsqu'on recherche des bornes ou des points disparus, on commence par un point retrouvé et on utilise les angles et distances du levé initial pour avancer progressivement en matérialisant chaque station par un piquet.

On utilise de préférence les visées antérieures sur des points éloignés pour une meilleure

orientation de l'instrument. On peut fermer le cheminement sur une borne rayonnée avec une précision comparable à celle du cheminement.

L'écart de fermeture est mesuré directement et s'il est inférieur à la tolérance applicable, on

répartit cet écart en déplaçant chaque sommet rétabli parallèlement au vecteur de fermeture et proportionnellement à la distance qui le sépare du point de départ.

Cette méthode est appelée "répartitions proportionnelles"

Rétablissement par application d'éléments calculés, Selon l'article.48 (NOTES ET INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX CADASTRAUX, livre bleu)

Aux éléments tirés du levé, on substituera parfois les angles et les longueurs déduits des coordonnées. Les éléments tirés du calcul offrent, dans le cas du levé expédié ou à la mire l'avantage de rétablir les bornes à l'emplacement défini exactement par les coordonnées qui leur avaient été attribuées.

Implantation et levé définitif des bornes et limites rétablies,
Selon l'article.49 (NOTES ET INSTRUCTIONS RELATIVES AUX
TRAVAUX CADASTRAUX, livre bleu)

Après avoir été implantés à leur emplacement définitif, les points et bornes établis seront levés à nouveau dans un cheminement de contrôle dont les coordonnées, comme il est dit à l'article 46, seront comparées aux coordonnées du levé initial.

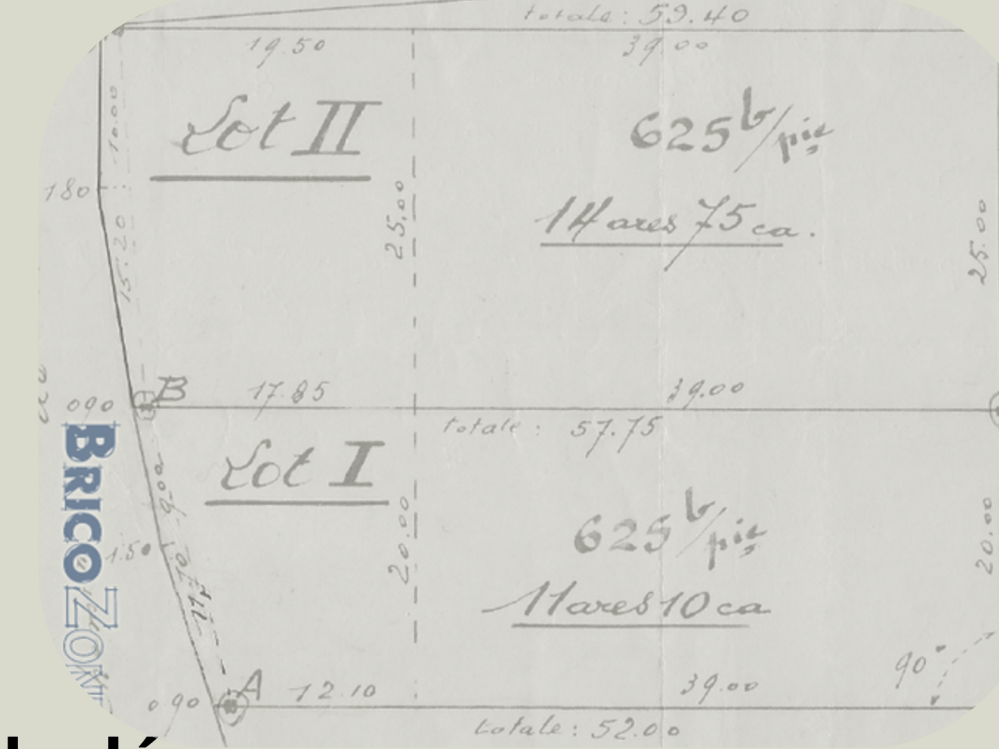
Dans le cas exceptionnel où le rétablissement aurait relevé une faute importante dans le dossier original la correction des coordonnées pourra être décidée par le Chef de Bureau du cadastre.



Rétablissement au moyen d'un cheminement auxiliaire, Selon l'article.50 (NOTES ET INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX CADASTRAUX, livre bleu)

Le changement de l'état des lieux, en particulier l'édification de construction rend parfois impossible ou difficile la reconstitution directe de la ligne à rétablir. On effectue alors un cheminement auxiliaire, aussi voisin que possible de celle-ci. A partir des nouveaux sommets, dont on détermine les coordonnées, on lancera ensuite les points à rétablir par application d'éléments déduits du calcul. Cette application sera, bien entendu, assortie de contrôles réguliers, comme les précédentes..

Vérification et validation des bornes



- a- Toutes les bornes anciennes rétablies doivent être obligatoirement recalculées pour contrôle.
- b- Les coordonnées anciennes sont conservées et doivent être portées, avec référence, en marge du calcul de coordonnées, en face le calcul de chaque borne avec mention:
« Coordonnées anciennes adoptées ».
- c - Si le rétablissement est bien fait, les écarts entre anciennes et nouvelles coordonnées ne doivent pas dépasser quelques centimètres (on admet toutefois 15 cm pour le bled, 5 cm pour la ville).
- d - Si les écarts sont supérieurs, c'est que le rétablissement est mauvais. Les coordonnées anciennes sont toujours conservées pour les bornes, mais les points rétablis sont appelés " près B.X " "près B.Y " etc.
Les pièces de levé et de calcul seront rectifiées en conséquence, en remplaçant B.X - B.Y par " près B.X " "près B.Y " etc.

Les documents cadastraux et livrable

DOCUMENTS DE BASE :

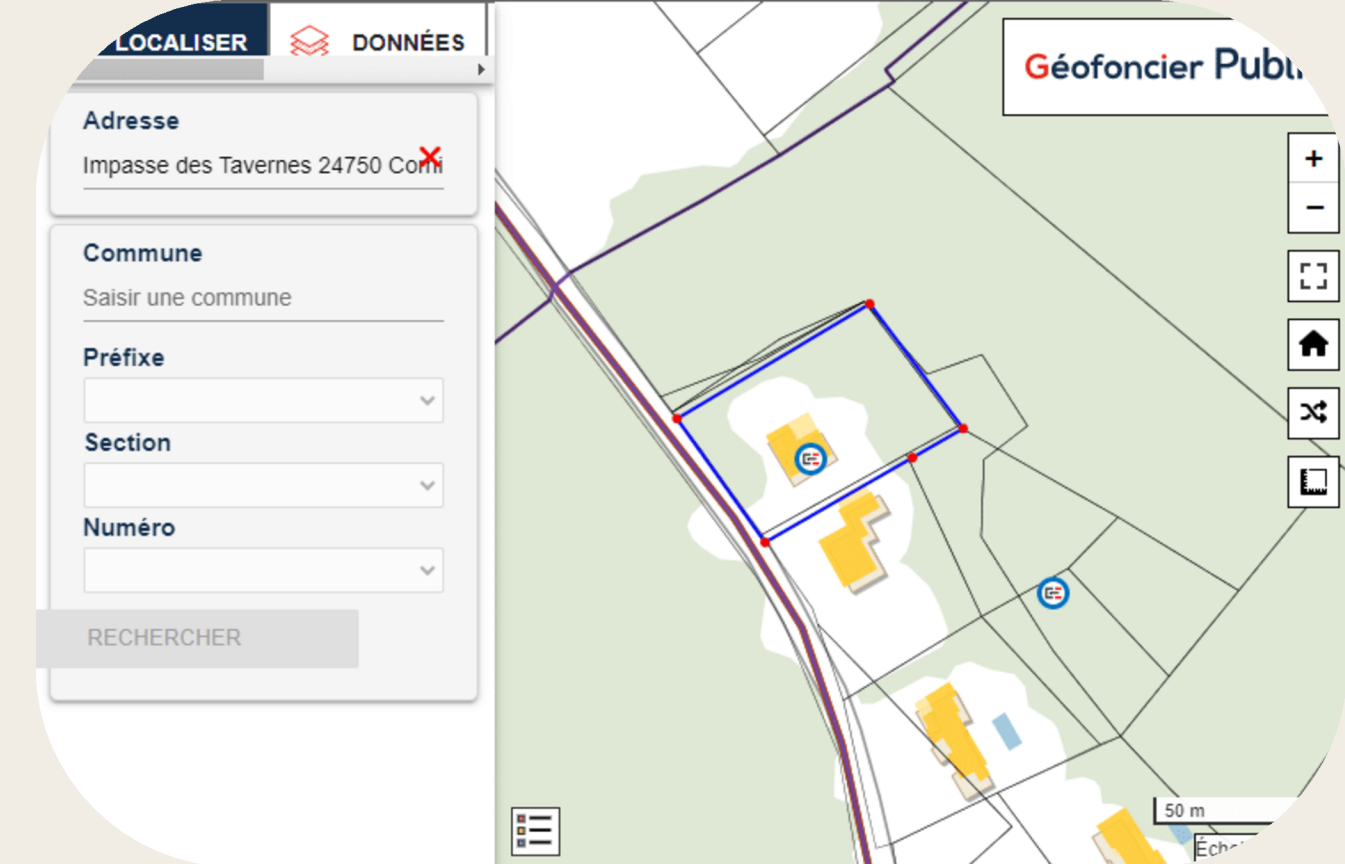
L'IGT est sensé avoir un fond de dossier composé des éléments consultés à savoir :

- La liste des points de rattachement planimétriques et altimétriques (polygonales, réseaux de triangulation, repères NGM...).
- Procédés et calculs topographiques.
- Plan cadastral et du calcul de contenance de l'assiette foncière

LIVRABLE :

L'IGT doit fournir un rapport ou une fiche synoptique composée des éléments suivants :

1. Plan de délimitation de l'assiette foncière
2. Attestation de rétablissement des bornes
3. Liste des coordonnées (calcul des contenances consulté au cadastre)



Exemple : Attestation de rétablissement des bornes

PROJET:

CLIENT :

OBJET : Attestation de Rétablissement
des bornes

Nous soussignés, Ingénieur Géomètre Topographe inscrit au tableau
de l'ONIGT sous le numéro....., attestons d'avoir procédé au
rétablissement des bornes.

Les documents de base du rétablissement des bornes sont : Plan cadastral et Calcul
de contenance de l'assiette foncière.

Le rétablissement des bornes est réalisé le , suite à la demande du maître
d'ouvrage, tout en respectant les règles de l'Art et les normes cadastrales.

La présente attestation est délivrée aux intéressés pour servir et valoir ce que de droit.

Nom de l'IGT

Pièce jointe: plan cadastral et calcul de contenances

Combien coute la mise en place d'une borne ?

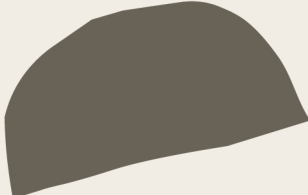
Le cout d'une opération de rétablissement ne dépend pas du nombre de bornes à mettre en place mais de la configuration des lieux, de l'encombrement, des documents existants, du nombre de riverains... Un certain nombre d'éléments peuvent aussi avoir un impact sur le montant des frais : honoraires de l'ingénieur géomètre topographe, ce professionnel fixe ses tarifs selon un guide des honoraires ; les frais de déplacement, si ce dernier se situe loin du terrain à border ; la taille du terrain : plus le terrain est grand, plus le temps passé sur terrain sera long.

D'autre part, un grand terrain implique aussi plus de bornes à poser ; la complexité de l'opération : elle peut être compliquée par un terrain en pente ou un manque de documents, ce qui allonge également l'opération et donc son coût.

Conclusion

Le rétablissement des bornes d'un terrain à bâtir ou d'un terrain agricole reste fortement recommandé avant toute vente ou achat afin d'éviter tout litige par la suite.

Même s'il ne représente pas une obligation, le rétablissement est en pratique toujours louable lors d'une vente immobilière. Il s'avère d'ailleurs très souvent qu'il n'est pas exigé par le notaire. En cas de vente immobilière sans rétablissement des bornes de propriété, l'acheteur risque d'avoir des surprises par la suite surtout en cas des empiètements qu'on ne peut pas détecter que lors de l'opération de rétablissement.



Références :



<https://kitigt.onigtevents.ma/assets/files/3-DOC-TECHNIQUE/ancfcc/2017-livrebleu.pdf>

<https://www.ancfcc.gov.ma/>

Norme 05/ONIGT Référence de la norme 05/ONIGT

FICHE DE SUIVI DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT D05/ONIGT_2016_2020



merci pour votre attention